CHIURLO LUCE

Spett.le
Chiurlo s.r.l.
Via Adriatica, 206 - 33030 - Campoformido (UD)
Tel.: 800 94 77 44

RICHIESTA ESENZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA

IMPIEGHI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER USI ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

Il sottoscritto

_____ CF: | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Cognome e Nome)

in qualità di: _____
(Titolare, Amministratore, Rappresentante legale)

della società: _____ PIVA: | | | | | | | | | | | |
(Ragione Sociale)

con Sede Legale in _____

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA)

di _____ sez _____ REA _____ data iscrizione _____

Tel: _____ E-mail: _____

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale provinciale sull'energia elettrica (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D. L. 28/11/1988 n. 511, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26) verrà esclusa o applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- che i mutamenti nell'impiego dell'energia elettrica e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni dell'assoggettamento dell'energia elettrica;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale provinciale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Chiurlo S.r.l. a Socio Unico sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria;
- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l'energia elettrica all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Chiurlo S.r.l. a Socio Unico, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 17/D del 28/05/2007) la non applicazione dell'accisa, decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

CHIEDE

la non applicazione dell'accisa sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica dell'impianto sito in

Via/Piazza/num. _____

nel Comune di _____

Provincia _____ POD | | | | | | | | | | | | | | |

in quanto l'energia elettrica è impiegata in uno degli utilizzi non soggetti ad accisa, così come stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. N. 504/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

CHIURLO S.r.l. a Socio Unico
Soggetta a direzione e coordinamento di Sartori S.p.A.
Sede Legale: Via Adriatica 206 - 33030 Campoformido (UD)

PEC: gaseluce@pec.chiurlo.it
C.F. / P.IVA / Iscrizione R.I. Udine: 01274390309
Capitale Sociale: € 550.000,00 interamente versato

A tal fine,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che l'energia elettrica fornita per l'utenza sopra indicata (barrare la casella di interesse):

- ☐ Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- ☐ Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- ☐ Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- ☐ Utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato;
- ☐ Destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
- ☐ Fornita ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative condizioni o accordi ;

_____

(indicare i riferimenti del trattato/accordo internazionale)

- ☐ Fornita ai comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.;
- ☐ Fornita a soggetto passive accise.

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, consapevole che l'agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell' art. 52 comma 3 e dall'art. 17, comma 1, del Testo Unico sulle accise D. Lgs. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni **è subordinata all'autorizzazione da parte degli Uffici competente dell' Agenzia delle Dogane,** cui la presente istanza sarà inviata a cura di Enel Energia S.p.A (Circolare dell' Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni di applicazione del D. Lgs. 02/02/2007 n. 26).

CHIEDE

(barrare la lettera di interesse)

A) ☐ che i consumi di energia elettrica destinati agli usi dichiarati siano esenti dall'applicazione dell'accisa;

B) ☐ che, in applicazione all'art. 53 del D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504, i consumi siano fatturati in sospensione di imposta in qualità DI SOGGETTO PASSIVO ACCISE, a seguito del rilascio da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane della licenza fiscale di esercizio
codice attività n._____ valida dal_____

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D. P.R. 28/12/2000 n. 445:

1) Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
2) Copia del certificato della camera di commercio con l'indicazione del rappresentante negoziale (eventuale);
3) Copia dell'attestazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane o Ufficio Tecnico di Finanza (solo per soggetti passivi accise).

Data _____ Timbro e Firma _____

CHIURLO S.r.l. a Socio Unico
Soggetta a direzione e coordinamento di Sartori S.p.A.
Sede Legale: Via Adriatica 206 - 33030 Campoformido (UD)

PEC: gaseluce@pec.chiurlo.it
C.F. / P.IVA / Iscrizione R.I. Udine: 01274390309
Capitale Sociale: € 550.000,00 interamente versato